



BORRADOR CONFIDENCIAL · TRADUCCIÓN NO VINCULANTE

# ZEBRAISH

## ACUERDO DE COLABORACIÓN OFICIAL

**COLABORADOR OFICIAL**

[NOMBRE COMPLETO DEL COLABORADOR]

**PUESTO**

Colaborador Oficial de Zebraish

**DURACIÓN DEL ACUERDO**

3 meses (Periodo Inicial)

**FECHA DE ENTRADA EN VIGOR**

[FECHA DE ENTRADA EN VIGOR]

**FUNDADOR / REPRESENTANTE DE LA MARCA**

[NOMBRE COMPLETO DEL FUNDADOR]

**VERSIÓN**

v1.0 — [FECHA DE BORRADOR] — Borrador confidencial, aún no firmado

Este documento es una plantilla de borrador. Cada campo entre corchetes debe completarse, y este Acuerdo debe ser revisado por un abogado cualificado antes de su firma. Esta versión en español se proporciona únicamente como referencia; en caso de conflicto, prevalece la versión en inglés.

**TRADUCCIÓN NO VINCULANTE** — Esta es una traducción de referencia del Acuerdo de Colaboración Oficial. En caso de conflicto o discrepancia entre esta versión y la versión en inglés, prevalece la versión en inglés.

## 1

### PARTES Y ANTECEDENTES

Este Acuerdo de Colaboración Oficial ("**Acuerdo**") se celebra con fecha [FECHA DE ENTRADA EN VIGOR] ("**Fecha de Entrada en Vigor**"), entre las siguientes partes.

#### Fundador / Representante de la Marca

[NOMBRE COMPLETO DEL FUNDADOR], una persona física, que actualmente opera la marca y el proyecto "Zebraish" ("**Fundador**").

Correo electrónico: [CORREO DEL FUNDADOR] | Teléfono: [TELÉFONO DEL FUNDADOR] | País: [PAÍS DEL FUNDADOR]

Dirección (si es necesario): [DIRECCIÓN DEL FUNDADOR]

#### Marca

"Zebraish" es actualmente una marca y proyecto en etapa temprana, previa al registro ("**Zebraish**" o la "**Marca**"), representada a los efectos de este Acuerdo por el Fundador antes mencionado. A la Fecha de Entrada en Vigor, Zebraish no está constituida ni registrada como una entidad legal independiente. Las referencias a "Zebraish" en este Acuerdo se refieren a la marca y al proyecto operado por el Fundador, y todos los derechos y obligaciones de este Acuerdo pertenecen al Fundador de forma personal, salvo que sean sustituidos conforme a la Sección 12 (Futuro Registro de Zebraish).

#### Colaborador

[NOMBRE COMPLETO DEL COLABORADOR] ("**Colaborador**").

Correo electrónico: [CORREO DEL COLABORADOR] | Teléfono: [TELÉFONO DEL COLABORADOR]

Dirección / País: [DIRECCIÓN / PAÍS DEL COLABORADOR]

El Fundador y el Colaborador son cada uno una "**Parte**" y en conjunto las "**Partes**."

#### Propósito

El Fundador nombra al Colaborador como Colaborador Oficial de Zebraish para promocionar la Marca, generar reconocimiento en redes sociales, presentar potenciales clientes y representar la Marca, en cada caso conforme a este Acuerdo.

## 2

### NOMBRAMIENTO Y ROL

**Puesto:** Colaborador Oficial de Zebraish.

El Fundador nombra al Colaborador, y este acepta el nombramiento, como Colaborador Oficial de Zebraish. En este rol, el Colaborador:

- representará a Zebraish de forma positiva y profesional;
- aumentará el reconocimiento de la marca Zebraish;
- promocionará Zebraish en redes sociales;
- creará contenido promocional acordado;

- presentará potenciales clientes a Zebraish;
- usará su red personal y audiencia para generar interés en Zebraish;
- participará en campañas y actividades promocionales acordadas;
- aportará información sobre la respuesta de clientes y audiencia cuando se le solicite; y
- mantendrá una conducta profesional en todo momento al representar a Zebraish.

**Exclusividad:** Este Acuerdo es no exclusivo. El Colaborador puede trabajar con, promocionar o representar otras marcas durante el Periodo, siempre que dicha actividad no entre en conflicto con sus obligaciones bajo este Acuerdo, incluidas la Sección 7 (Directrices de Marca) y la Sección 8 (Confidencialidad).

*Si el Fundador desea exclusividad en el futuro, o exclusividad limitada a una categoría de producto o a competidores concretos, esta cláusula debe revisarse antes de la firma.*

---

## 3

### RESPONSABILIDADES DEL COLABORADOR

#### 3.1 Redes sociales

El Colaborador mantendrá un nivel acordado de actividad en redes sociales promocionando Zebraish, según se detalla en el Anexo A (Entregables del Colaborador), que puede incluir, sin limitación:

- un número determinado de publicaciones en Instagram al mes;
- un número determinado de historias de Instagram al mes;
- un número determinado de videos de TikTok / Reels al mes;
- compartir campañas oficiales de Zebraish cuando se solicite razonablemente;
- etiquetar las cuentas oficiales de Zebraish;
- usar los hashtags de campaña designados cuando corresponda; y
- participar en lanzamientos de producto y de campaña.

Las cifras exactas de lo anterior se establecen en el Anexo A y pueden actualizarse por acuerdo escrito entre las Partes sin modificar el resto de este Acuerdo, conforme a la Sección 14.2.

#### 3.2 Contenido

Todo el contenido que el Colaborador cree o comparta en relación con Zebraish:

- será original del Colaborador o estará autorizado para su uso;
- presentará a Zebraish de forma precisa;
- no contendrá afirmaciones falsas o engañosas sobre Zebraish, sus productos o servicios;
- seguirá las directrices de campaña acordadas proporcionadas por el Fundador; y
- cuando el Fundador lo requiera con antelación para una campaña concreta, se enviará para su aprobación antes de su publicación.

#### 3.3 Referidos de clientes

Al Colaborador se le asignará un código de referido y/o enlace de referido único ("**Código de Referido**"). Los clientes que usen el Código de Referido del Colaborador, o cuya compra sea verificada por el Fundador como originada por su referido, se le atribuirán a efectos de la Sección 4 (Comisión y Compensación).

---

## 4

## COMISIÓN Y COMPENSACIÓN

**4.1 Tasa de comisión.** El Colaborador recibirá una comisión del diez por ciento (10%) sobre las Ventas Elegibles directamente atribuibles a su Código de Referido.

**4.2 Venta Elegible.** Una "Venta Elegible" es una transacción de cliente completada que:

- utiliza el Código de Referido único del Colaborador; o
- es verificada de forma razonable por el Fundador como originada por el referido del Colaborador.

**4.3 Transacciones no elegibles.** Lo siguiente no cuenta como Venta Elegible y no genera comisión:

- pedidos cancelados;
- pedidos reembolsados (sobre el importe reembolsado, total o proporcional en reembolsos parciales);
- transacciones fraudulentas;
- pedidos no pagados o no cobrados; y
- transacciones no atribuibles al referido del Colaborador.

**4.4 Calendario de pago.** La comisión se calcula y se paga mensualmente, tras la verificación de las Ventas Elegibles del periodo correspondiente. [CONFIRMAR LA FECHA EXACTA DE PAGO, por ejemplo, "antes del día 10 del mes siguiente."]

**4.5 Método de pago.** La comisión se pagará mediante transferencia bancaria a los datos de cuenta que el Colaborador proporcione por escrito.

**4.6 Sin salario fijo.** Para evitar dudas, y como se detalla además en la Sección 6, este Acuerdo no genera un salario fijo. La compensación se limita a la comisión descrita en esta Sección 4, salvo que se modifique mediante un acuerdo escrito posterior entre las Partes.

**4.7 Sin techo.** No existe un límite arbitrario a la comisión que el Colaborador puede ganar bajo este Acuerdo.

---

## 5

### PRODUCTOS Y ESTADO ACTUAL DE LA MARCA

Las Partes reconocen que, al inicio de este Acuerdo, ciertos productos y prendas de Zebraish pueden no estar todavía disponibles comercialmente. Por ello, las responsabilidades iniciales del/de la Colaborador bajo este Acuerdo se centrarán principalmente en el reconocimiento de marca, la promoción en redes sociales, el desarrollo de audiencia y las demás actividades promocionales acordadas descritas en la Sección 3. Las funciones promocionales relacionadas con productos, incluida la entrega de productos Zebraish al Colaborador, comenzarán o se ampliarán cuando dichos productos estén disponibles comercialmente, a criterio del Fundador.

---

## 6

### CONTENIDO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

**6.1 Identidad del Colaborador.** El Colaborador conserva la titularidad plena de su identidad personal, imagen y semejanza.

**6.2 Licencia al Fundador.** El Colaborador concede al Fundador, a los efectos de Zebraish, una licencia no exclusiva y mundial para usar su nombre, fotografías y videos aprobados, su imagen, y cualquier contenido promocional creado para Zebraish bajo este Acuerdo, en Instagram, TikTok, el sitio web de Zebraish y en publicidad de Zebraish, con fines promocionales legítimos relacionados con Zebraish.

**6.3 Duración de la licencia.** Esta licencia se aplica durante el Periodo de este Acuerdo y durante seis (6) meses tras su vencimiento o terminación, únicamente con fines razonables de archivo, portafolio e histórico de campañas. Transcurrido ese periodo, el Fundador, a solicitud escrita del Colaborador, dejará de usar activamente ese contenido en nuevas campañas (esto no exige eliminar las publicaciones orgánicas hechas durante el Periodo).

**6.4 Sin derechos adicionales.** Salvo lo expresamente concedido en esta Sección 6, el Fundador no recibe ningún otro derecho sobre la identidad, imagen o semejanza del Colaborador.

---

## 7

### DIRECTRICES DE MARCA

El Colaborador se compromete a:

- mantener una conducta profesional en todo momento al representar a Zebraish;
- evitar hacer, a sabiendas, afirmaciones falsas o engañosas sobre Zebraish;
- no representar ni dar a entender que es propietario, director o directivo de Zebraish, salvo que esté expresamente autorizado por escrito;
- no hacer promesas, ofertas o compromisos no autorizados en nombre de Zebraish;
- no divulgar Información Confidencial salvo lo permitido en la Sección 8; y
- seguir las instrucciones razonables de campaña proporcionadas por el Fundador.

---

## 8

### CONFIDENCIALIDAD

**8.1** "Información Confidencial" significa información no pública divulgada por el Fundador al Colaborador en relación con este Acuerdo, incluyendo sin limitación: productos futuros; diseños; estrategias de negocio; estrategias de precios; información de clientes; planes de marketing; documentos privados; campañas no publicadas; datos de referidos y comisiones; y comunicaciones internas.

**8.2** El Colaborador no divulgará Información Confidencial a terceros, ni la usará para ningún fin distinto al cumplimiento de este Acuerdo, sin la autorización previa y por escrito del Fundador.

**8.3** Esta Sección 8 sobrevive a la terminación o vencimiento de este Acuerdo.

---

## 9

### PERIODO

**9.1 Periodo inicial.** Este Acuerdo comienza el [FECHA DE INICIO] ("**Fecha de Inicio**") y continúa por un periodo inicial de tres (3) meses, finalizando el [FECHA DE FIN] ("**Periodo Inicial**"), salvo que se termine antes conforme a la Sección 10 (Terminación).

**9.2 Renovación.** Este Acuerdo solo puede renovarse o extenderse más allá del Periodo Inicial mediante acuerdo escrito mutuo de ambas Partes. Si no se alcanza dicho acuerdo antes de que finalice el Periodo Inicial, este Acuerdo termina automáticamente el [FECHA DE FIN].

---

## 10

### TERMINACIÓN

**10.1 Terminación inmediata.** Cualquiera de las Partes puede terminar este Acuerdo de forma inmediata, mediante notificación escrita, si la otra Parte:

- comete una falta grave;
- comete fraude;
- daña deliberadamente la reputación de la otra Parte;
- hace un uso indebido de la Información Confidencial;
- incurre en actividad fraudulenta de referidos; o
- incumple materialmente este Acuerdo y, cuando sea razonablemente subsanable, no subsana el incumplimiento en un plazo de 14 días desde la notificación escrita.

**10.2 Terminación por conveniencia.** Cualquiera de las Partes puede terminar este Acuerdo por cualquier otro motivo mediante notificación escrita con catorce (14) días de antelación.

**10.3 Efecto de la terminación.** Al terminar o vencer este Acuerdo:

- el Colaborador dejará de presentarse como Colaborador Oficial de Zebraish;
- sobreviven las Secciones 6.3 (solo respecto al contenido ya publicado), 8 (Confidencialidad), 11 (Relación entre las Partes) y 13 (Resolución de Disputas); y
- las comisiones legítimas de Ventas Elegibles generadas antes de la fecha efectiva de terminación seguirán siendo pagaderas, sujetas al proceso de verificación de la Sección 4.

---

## 11

### RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

**11.1** El Colaborador es un representante de marca y contratista independiente. Nada en este Acuerdo crea una relación laboral, sociedad, empresa conjunta o de agencia entre las Partes, y el Colaborador no es accionista, director, socio ni empleado de Zebraish ni del Fundador.

**11.2** El Colaborador no tiene autoridad para celebrar contratos en nombre de Zebraish o del Fundador, para incurrir en gastos u obligaciones en su nombre, ni para vincular legalmente de otro modo a Zebraish o al Fundador, sin la autorización previa y por escrito del Fundador.

**11.3** El Colaborador no se presentará como propietario de Zebraish salvo que esté expresamente autorizado por escrito.

---

## 12

### FUTURO REGISTRO DE ZEBRAISH

Las Partes reconocen que Zebraish opera actualmente como una marca y proyecto en desarrollo, previo al registro, y que por ello este Acuerdo se celebra por el Fundador en su capacidad personal. El Fundador podrá, a su criterio, constituir o registrar posteriormente una entidad legal para Zebraish. Tras dicho registro, las Partes podrán, mediante acuerdo escrito mutuo, suscribir un acuerdo actualizado o sustitutivo que refleje a la entidad recién registrada como parte en lugar del Fundador, en términos sustancialmente similares. Hasta que se firme dicho acuerdo sustitutivo, este Acuerdo permanece en pleno vigor entre el Fundador de forma personal y el Colaborador.

---

## 13

### RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

**13.1 Conversación de buena fe.** Si surge una disputa relacionada con este Acuerdo, las Partes intentarán primero resolverla de buena fe mediante conversación directa.

**13.2 Mediación.** Si la disputa no se resuelve en un plazo razonable mediante conversación directa, las Partes intentarán resolverla mediante mediación, u otro proceso de resolución alternativa de disputas mutuamente acordado, antes de iniciar un procedimiento legal formal.

**13.3 Ley aplicable.** Este Acuerdo se rige por las leyes de la República Federal de Nigeria.

■ ESTA SECCIÓN, INCLUYENDO LA LEY APLICABLE Y LA JURISDICCIÓN, ES UN MARCADOR DE POSICIÓN PENDIENTE DE REVISIÓN POR UN ABOGADO NIGERIANO CUALIFICADO ANTES DE FIRMAR ESTE ACUERDO. NO SUSTITUYE EL ASESORAMIENTO LEGAL.

---

## 14

### DISPOSICIONES GENERALES

**14.1 Acuerdo íntegro.** Este Acuerdo, incluido el Anexo A, constituye la totalidad del acuerdo entre las Partes sobre su objeto, y sustituye cualquier discusión o entendimiento previo, escrito u oral.

**14.2 Modificaciones.** Este Acuerdo solo puede modificarse mediante acuerdo escrito firmado (incluida la firma electrónica) por ambas Partes, salvo que el Anexo A puede actualizarse mediante acuerdo escrito entre las Partes (incluido por correo electrónico) sin modificar el resto del Acuerdo.

**14.3 Divisibilidad.** Si alguna disposición de este Acuerdo se considera inaplicable, las demás disposiciones permanecen en pleno vigor y efecto.

**14.4 Cesión.** Ninguna de las Partes puede ceder este Acuerdo sin el consentimiento previo y por escrito de la otra, salvo que el Fundador puede cederlo a una entidad legal de Zebraish constituida conforme a la Sección 12.

**14.5 Notificaciones.** Las notificaciones bajo este Acuerdo deben hacerse por escrito a las direcciones de correo electrónico indicadas en la Sección 1, o a otra dirección que cualquiera de las Partes notifique por escrito.

**14.6 Renuncia.** Ningún retraso u omisión de cualquiera de las Partes en ejercer un derecho bajo este Acuerdo constituye una renuncia a dicho derecho.

**14.7 Firmas electrónicas.** Este Acuerdo puede firmarse electrónicamente, incluso mediante una plataforma de firma electrónica, y una copia firmada electrónicamente se considera un original.

**14.8 Ejemplares.** Este Acuerdo puede firmarse en varios ejemplares, cada uno de los cuales se considera un original, y todos juntos constituyen un solo acuerdo.

---

## PÁGINA DE FIRMAS

### FUNDADOR / REPRESENTANTE DE LA MARCA

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

### COLABORADOR OFICIAL

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

### TESTIGO (OPCIONAL)

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



ANEXO A

ENTREGABLES DEL COLABORADOR

Este Anexo A establece las cifras operativas específicas de los entregables del Colaborador bajo la Sección 3. Puede actualizarse por acuerdo escrito entre las Partes conforme a la Sección 14.2 sin necesidad de modificar todo el Acuerdo.

| Entregable                  | Requisito                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Publicaciones de Instagram  | [X] al mes                                   |
| Historias de Instagram      | [X] al mes                                   |
| TikTok / Reels              | [X] al mes                                   |
| Participación en campañas   | Cuando se solicite razonablemente            |
| Código / enlace de referido | [CÓDIGO / ENLACE DE REFERIDO]                |
| Comisión                    | 10% de las Ventas Elegibles                  |
| Duración del Acuerdo        | 3 meses ([FECHA DE INICIO] – [FECHA DE FIN]) |
| Punto de revisión           | Fin del Periodo Inicial                      |